계 약 규 정

제정 1986.12. 3	개정 1994.12.19	개정 2001. 6. 1	개정 2020.10.30
개정 1987. 7. 1	제정 1995. 1.26	개정 2012. 5. 1	개정 2023. 1.10
개정 1988.11.23	개정 1996. 8.29	개정 2013. 9. 1	개정 2025. 3. 1
개정 1991. 3.22	개정 1996.11. 6	개정 2018. 1. 1	개정 2026. 8. 1
개정 1992. 9.26	개정 1997. 4. 1	개정 2019. 4. 1	

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 포항공과대학교(이하 “대학”이라 한다)의 물품의 구매, 공사·제조·용역의 도급, 재산의 매매, 임대차, 수리 등 제반 계약에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다. 다만, 포항공과대학교 산학협력단의 회계로 발생되는 제반 계약사항은 대학에서 처리할 수 있다. (개정: 2013.9.1)(개정: 2020.10.30)

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. (신설: 2020.10.30)

1. “구매”라 함은 물품의 매매, 공사·제조·용역의 도급 등에 관한 계약을 체결하는 행위를 말한다.
2. “물품”이라 함은 유·무형의 동산 및 부동산을 말한다.
3. “공사”라 함은 토목, 건축, 설비, 조경, 환경시설 등 시설물을 설치.유지.보수.해체하는 일을 말한다.
4. “용역”이라 함은 일정한 노무의 제공을 목적으로 하는 일을 말한다.
5. “제조”라 함은 대학의 지시 및 도면 등에 따라 물품을 제작하는 일을 말한다.
6. “구매부서”라 함은 위임전결 규정에 의하여 구매업무를 담당하는 부서를 말한다.
7. “구매요구부서”라 함은 구매부서에 구매를 요청하는 부서를 말한다.
8. “계약담당자”라 함은 위임전결 규정에 따라 계약사무에 관한 권한을 위임받은 자를 말한다.
9. “공급자”라 함은 대학에 물품, 공사, 용역, 제조 등을 공급하는 자를 말한다.
10. “추정가격”이라 함은 물품ㆍ공사ㆍ용역등의 계약을 체결함에 있어서 입찰 대상여부를 판단하는 기준 등으로 삼기 위하여 예정가격이 결정되기 전에 산정된 가격을 말한다.

제3조(적용범위) ① 계약에 관한 업무를 처리함에 있어서 관련 법령에서 또는 특별히 따로 정하는 것을 제외하고는 이 규정에 정하는 바에 의한다.(개정: 2013.9.1)(개정: 2020.10.30)

② 제1조에서 정한 계약업무는 구매부서에서 담당한다. 다만 다음 각 호의 경우에는 각 부서에서 담당할 수 있다. (개정: 2018.1.1.)

1. 소액구매특례규정에 의한 소액구매
2. 도서류(전자자료 포함)
3. 2천 2백만원(VAT 포함) 이하의 연수를 목적으로 한 용역계약(개정: 2023.1.10.) (개정: 2026.8.1.)
4. 대학과 구매대행계약을 체결한 업체를 통한 2천 2백만원(VAT 포함) 이하의 물품구매 (개정: 2023.1.10.) (개정: 2025.3.1.) (개정: 2026.8.1.)
5. 2천 2백만원(VAT 포함) 이하의 용역(언론홍보, 광고, 보험청약 등)으로써 각 부서가 수행하는 것이 적합하다고 구매부서의 장이 인정하는 경우 (신설: 2020.10.30.) (개정: 2023.1.10)

③ 본 규정에서 정하지 아니한 계약업무와 관련된 절차 및 업무처리기준 등 세부사항에 대하여는 구매담당 처장이 대학의 이익을 우선으로 고려하여 결정한다. (개정: 2013.9.1)(개정: 2018.1.1)

제4조(계약의 원칙) ① 계약은 상호 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결하고 신의와 성실의 원칙에 입각하여 항상 공정하고 사실에 근거하여 이를 처리하여야 한다. (개정: 2020.10.30.)

② 계약담당자는 구매의 효율성과 경제성을 확보하기 위하여 해당 구매물품의 특성에 따른 가장 적절한 구매방법을 적용하고 새로운 구매기법의 개발에 노력하여야 한다.

③ 계약담당자는 관련 법령 및 대학 제규정을 준수하며, 다양한 구매전략을 개발하여 총비용(Total Cost)을 절감함과 동시에 공급사 실적평가 등을 통하여 공급사 관리체계(Supply base) 최적화를 도모하며, 공급사와의 공동발전방향을 모색하여야 한다. (개정: 2013.9.1)

④ 계약담당자는 공급사의 불공정거래에 대한 신고나 하도급 거래관련 분쟁조정 협의 및 계약내용에 대한 이의제기 등의 이유로 거래단절 및 불합리한 제재조치 등 공급사에게 불이익을 주는 일체의 보복 행위를 하지 않는다. (신설: 2013.9.1)

⑤ 계약담당자는 공급사에게 목적, 비밀유지사항, 대가, 기술 명칭 및 범위, 요구일 등의 기술자료를 서면으로 요청할 수 있다. (신설: 2013.9.1)

⑥ 계약담당자는 공급사에게 가격검토를 목적으로 기술자료를 요구 할 수 없으나 불가피한 경우에는 요구목적, 비밀유지 의무, 권리 귀속관계, 범위, 대가 등을 명시한 서면을 교부하고 목적외 유용행위에 대한 책임을 진다. (신설: 2013.9.1)

제5조(계약방법 및 절차) ① 대학의 구매는 일반경쟁을 원칙으로 한다. 다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 제한경쟁, 지명경쟁 및 수의계약 등을 할 수 있다. (개정: 2020.10.30)

② 계약담당자는 물량집중, 총원가절감, 공급기반 확대, 사양개선, 프로세스 개선, 소싱그룹(Sourcing Group) 및 연구의 수월성 등 대학에 가장 유리한 구매전략을 검토하고, 관련부서(기술부서, 사용부서)와의 협의를 통하여 최적의 계약방법과 절차(입찰 또는 협상)를 결정하여야 한다. (개정: 2013.9.1.)

③ 2항에 따라 집행계획 단계부터 계약총괄부서가 참여하여 최적의 경제적 구매를 실현하기 위해 5천만 원 이상 공용기자재 및 공사, 용역 구매 시 EPI(Early Procurement Involvement) 제도를 활용할 수 있다.(신설: 2023.1.10)

④ 계약담당자는 결정된 방법 및 절차에 따라 협상 및 계약을 추진하여야 한다. (개정: 2013.9.1.)(개정: 2023.1.10)

제 2 장 계약방법 결정

제 1 절 일반경쟁계약

제6조(일반경쟁입찰 참가자의 자격) 일반경쟁계약에 참가하고자 하는 자는 다음 각 호의 요건을 구비하여야 한다. (개정: 2020.0.0)

1. (삭제: 2023.1.10)
2. 관련 법령 및 규정에서 요구하는 허가·인가·면허 등의 당해 자격요건을 갖추고 있어야 한다.
3. 보안측정 등 보안요건의 조사가 필요한 경우에는 관계기관으로부터 그 조사를 마쳐야 한다.
4. 당해 사업에 관한 사업자등록증을 교부받아야 한다.
5. 외자경쟁계약에 참가하거나 계약을 체결코자 하는 자는 대외무역법의 규정에서 정한 자격을 갖추어야 한다. 다만, 국외공급사, 제작사 또는 국내외 컨소시움이 경쟁계약에 참가하거나 계약을 체결코자 하는 경우에는 예외로 한다.

제6조의2(일반경쟁입찰 참가자격 등의 적용배제) (삭제: 2020.10.30)(개정: 2023.1.10)

제 2 절 제한경쟁계약

제7조(제한경쟁입찰에 의할 계약과 제한사항) ① 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 참가자의 자격을 제한하여 경쟁에 부칠 수 있다. (개정: 2020.10.30)

1. 특수한 기술 또는 공법이 요구되는 공사
2. 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 물품의 제조
3. 특수한 성능 또는 품질이 요구되는 물품의 구입
4. 공사현장, 납품지 등을 관할하는 시, 도에 주된 영업소가 있는 자로 제한하는 경우
5. (삭제: 2020.10.30.)
6. 특수한 기술이 요구되는 용역계약(신설: 2023.1.10)
7. 추정가격이 다음 각 목의 금액 이상인 공사계약(신설: 2023.1.10)
   가. 건설산업기본법에 의한 건설공사(전문공사 제외) : 30억 원
   나. 건설산업기본법에 의한 전문공사 그 밖의 공사관련 법령에 의한 공사 : 3억 원

8. 중소기업법 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률, 동법 시행령에 따른 소기업 또는 소상공인, 중소기업자(신설: 2023.1.10.)
9. 특수한 안전기준이 요구되는 공사, 물품 또는 용역 계약에서 안전분야의 인증, 전문인력 또는 기술의 보유상황 등이 필요한 경우 (신설: 2026.8.1.)
10. 계약이행의 부실화 방지에 필요하다고 판단하여 경쟁참가자의 재무상태(신용평가등급 등)를 제한하는 경우 (신설: 2026.8.1.)

② 제한경쟁계약에 참가할 자의 자격은 이행의 난이, 규모의 대소, 수급상황 등을 고려하여 적정하게 정하여야 한다. (신설: 2013.9.1)

제 3 절 지명경쟁계약

제8조(지명경쟁입찰에 의한 계약) 다음 각 호의 1에 해당되는 경우에는 지명경쟁계약에 부칠 수 있다. (개정: 2020.10.30.)

1. 계약의 성질 또는 목적에 의하여 특수한 설비.기술.자재.물품 또는 실적이 있는 자가 아니면 계약의 목적을 달성하기 곤란한 경우로서 입찰대상자가 10인 이내인 경우(개정: 2023.1.10)
2. (삭제: 2023.1.10)
3. 소싱그룹별 등록된 공급사와 계약체결하고자 할 때. 단, 현업 또는 구매부서에서 추천하는 우수공급사가 있을 경우에는 포함 할 수 있다. (신설: 2013.9.1)
4. (삭제: 2023.1.10)
5. (삭제: 2023.1.10)
6. 산업표준화법 제 15조 및 제 16조의 규정에 의하여 표시가 허가된 광공업규격표시 물품 및 서비스 또는 품질경영 및 공산품안전관리법에 의하여 인정을 받거나 등급이 사정된 물품을 제조하거나 매입할 때
7. (삭제: 2023.1.10)
8. 건설산업기본법에 의한 건설공사(전문공사 제외)로서 추정가격이 3억 원 이하인 공사, 건설산업기본법에 의한 전문공사로서 추정가격이 1억 원 이하인 공사 또는 그 밖의 공사관련 법령에 의한 공사로서 추정가격이 1억원 이하인 공사를 하거나 추정가격이 1억 원 이하인 물품을 제조하는 경우(신설: 2023.1.10)
9. 추정가격이 5천만 원 이하인 재산의 매각 또는 매입할 경우(신설: 2023.1.10)
10. 예정임대·임차료의 총액이 5천만 원 이하인 물건을 임대·임차할 경우(신설: 2023.1.10)
11. 공사나 제조의 도급, 재산의 매각 또는 물건의 임대·임차외의 계약으로서 추정가격이 5천만 원 이하인 경우(신설: 2023.1.10)
12. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 고시된 물품을 중소기업자로부터 제조·구매하거나 또는 중소기업협동조합이 추천하는 소기업 또는 소상공인으로 하여금 물품을 제조하거나 용역을 수행하게 하는 경우(신설:

2023.1.10)

제9조(지명경쟁입찰 대상자의 지명) 지명경쟁입찰에 참가할 자를 지명하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 의하여 그 지명이 공평하게 이루어지도록 하여야 한다. (개정: 2020.10.30)

1. 공사

가. 풍부한 신용과 실적 및 경영상태가 양호한 회사를 지명하되 특수한 장비와 기술의 보유가 필요한 경우에는 이를 보유한 자를 지명할 것

나. 삭제(2023.1.10)

2. 물품의 제조, 기타

가. 제8조 제1호에 의한 지명경쟁 시, 해당 설비.기술.자재.물품 또는 실적 등을 보유한 자를 지명할 것

나. 계약의 이행에 있어서 법령에 의하여 관계기관의 허가 또는 인가를 필요로 하는 경우에는 그 허가 또는 인가를 받은 자를 지명할 것

제 4 절 수의계약

제10조(수의계약의 기준) 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다. (개정: 2018.1.1) (개정: 2020.10.30)

1. 계약의 성질 또는 목적에 비추어 특정인의 용역.설비 또는 특정한 위치, 구조, 품질 등으로 인하여 경쟁을 할 수 없는 경우로서 다음 각 목에 정하는 경우

가. 공사

(1) 공사에 있어서 장래 시설물의 하자에 대한 책임구분이 곤란한 경우로서 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우

(2) 작업상의 혼잡 등으로 동일 현장에 2인 이상의 업자를 투입할 수 없는 경우로서 현 시공자와 계약을 하는 경우

(3) 특수지역의 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우

(4) 특허공법에 의한 공사 등 사실상 경쟁을 불허하는 경우

(5) 마감공사에 있어서 전차 시공자와 계약을 하는 경우.

나. 물품의 제조 및 구입

(1) 특허품, 실용신안등록품 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우

(2) 해당 물품의 생산자 또는 소지자가 1인 뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매해서는 사업목적을 달성할 수 없는 경우

(3) 국산대체가 불가능한 물품으로서 이미 도입된 외자시설이나 기계의 부품을 구입하는 경우

(4) 해당 물품을 제조.공급한 자가 직접 그 물품을 설치.조립 또는 정비하는 경우

(5) 이미 구매한 물품의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 구매하는 경우로서

해당 물품을 제조.공급한 자 외의 자로부터 제조.공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우

다. 용역, 기타

(1) 특정인의 기술·품질이나 경험·자격을 필요로 하는 조사·설계·감리·특수측량·훈련 계약, 특정인과의 학술연구 등을 위한 용역 계약, 관련 법령에 따라 디자인공모에 당선된 자와 체결하는 설계용역 계약의 경우 (개정: 2020.10.30)

(2) 토지.건물 등 부동산을 매입하거나 재산을 임차 또는 임대하는 경우

2. 천재지변, 돌발사고 복구, 긴급한 행사 기타 이에 준하는 경우로서 경쟁에 부칠 여지가 없을 때

3. 설계금액이 1억원(전문공사의 경우 7천만원, 전기공사.정보통신공사.소방공사의 경우 5천만원) 이하인 공사 (개정: 2013.9.1)

4. 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조.구매계약 또는 용역계약(외자인 경우 US $20,000) (개정: 2020.10.30)

5. 추정가격이 5천만원 이하인 임대차 계약(연액 또는 총액을 기준으로 예정 가격을 산정한다) 등으로서 공사계약 또는 물품의 제조.구매계약이나 용역계약이 아닌 계약 (개정: 2020.10.30)

6. 국가기관, 지방자치단체와 계약을 하는 경우 (개정: 2020.10.30)

7. (삭제: 2020.10.30)

8. (삭제: 2020.10.30)

9. 물품의 가공, 하역, 운송 또는 보관을 하게 함에 있어 경쟁에 부치는 것이 불리하다고 인정 할 때 (개정: 2020.10.30)

10. 중소기업진흥에 관한 법률에 따른 중소기업자가 직접 생산하고 정부기관 및 관련법에 의한 품질인증 등을 받은 제품을 구매하는 경우

11. 국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위한 목적으로 설립된 단체 등과 물품의 제조·구매 또는 용역 계약(해당 단체가 직접 생산하는 물품 및 직접 수행하는 용역에 한정한다)을 체결하거나, 그 단체 등에 직접 물건을 매각·임대하는 경우 (개정: 2020.10.30)

12. (삭제: 2020.10.30)

13. (삭제: 2020.10.30)

14. (삭제: 2020.10.30)

15. 제1호 내지 제14호까지의 경우 외에 '국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령' 관련 조항에 따라 수의계약이 가능한 경우 (개정: 2020.10.30)

16. (삭제: 2020.10.30)

제10조의2(2인견적 수의계약) ① 제10조의 경우 1인 견적 수의계약에 해당하는 경우를 제외한 수의계약 시 2인견적 수의계약을 체결할 수 있다. (신설: 2023.1.10)

② 2인견적 수의게약은 대학 전자구매시스템을 통해 일정기간 수의계약 안내공고를 통

해 견적가격을 제출한 자 중 예산이하 최저가격으로 제출한 자와 계약을 체결한다. (신설: 2023.1.10)

제11조(유찰에 의한 수의계약) 입찰자 또는 낙찰자가 없을 때에는 당초 입찰에 부칠 때 정한 조건(기간은 제외)의 변경 없이 수의계약에 의할 수 있다. (개정: 2023.1.10)

제12조(낙찰자의 계약 불체결 등과 수의계약) 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하거나 계약체결 후 소정의 기일 내에 계약의 이행에 착수하지 아니하여 계약을 해제하였을 때에는 그 낙찰 금액의 범위 내에서 최초입찰에 부칠 때 정한 조건(기간은 제외)의 변경 없이 다른 자와 수의계약을 할 수 있다. (개정: 2013.9.1.)(개정: 2023.1.10)

제13조(분할수의 계약) 유찰에 의한 수의계약, 낙찰자의 계약불체결 등에 의한 수의계약에 있어서 예정가격 또는 낙찰금액을 분할계산 할 수 있는 경우에 한하여 그 가격 또는 금액의 범위 내에서 수인(數人)에게 분할하여 계약을 할 수 있다. (신설: 2013.9.1) (개정: 2023.1.10)

제14조(계속공사의 수의계약) 직전의 시공자와 수의계약을 체결하는 계속공사에 있어서 당해 공사 이후의 계약금액은 설계금액에 제1차 공사의 설계금액대비 계약금액비율을 곱한 금액을 초과할 수 없다. 다만, 차수공사중 1차 계약이 수의계약인 경우에는 그러하지 아니하다. (신설: 2013.9.1)

제 5 절 계약의 특례

제15조(연간계약) 성질상 수년간 계속하여 존속할 필요가 있거나 이행에 수년을 요하는 계약에 있어서는 연간계약을 체결할 수 있다. (개정: 2020.10.30)

제16조(단가계약) 일정기간 계속하여 제조, 수리, 가공, 물품의 구매, 매매, 공급, 사용, 용역(설계,감리,측량,조사,검정 등)등의 계약을 할 필요가 있을 때에는 단가에 대하여 계약을 체결할 수 있다. (개정: 2020.10.30)

제17조(긴급시의 계약이행) ① 이 규정에서 정한 절차에 따라서는 당해 계약의 목적을 달성하기 어려울 경우에는 해당 구매담당 처장의 승인을 얻어 미리 계약상대자를 예정하여 계약을 이행시킬 수 있다.

② 제1항의 경우에는 계약의 목적.계약예정자.이행시기.예정가격 결정방법 및 대가지불방법 등을 명백히 하고 그 근거서류를 첨부하여야 한다.

제18조(공동계약) ① 공사 및 설비구매의 경우 필요하다고 인정될 경우에는 계약상대자를 2인 이상으로 하는 공동도급계약으로 체결할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 계약서를 작성하는 경우에는 계약상대자 모두가 계약서에 기명날인 또는 서명함으로써 계약이 성립한다.

제19조(일괄계약, 실시설계.시공입찰) ① 공사의 경우 필요하다고 인정될 때에는 일괄입찰 또는 실시설계.시공입찰에 의할 수 있다.

② 일괄입찰이란 기본계획서 및 규정에 따라 입찰 시에 그 공사의 설계서 기타 시공에 필요한 도면 및 서류를 작성하여 입찰서와 함께 제출하는 설계.시공 일괄입찰을 말한

다.

③ 실시설계.시공입찰이란 기본계획서 및 규정과 기본설계에 따라 입찰 시에 그 공사의 실시설계서 기타 시공에 필요한 도면 및 서류를 작성하여 입찰서에 함께 제출 하는 입찰을 말한다.

제 3 장 계약업무 절차

제 1 절 협상에 의한 계약

제20조(소요시기 검토) ① 계약 담당자는 특별한 사정이 없는 한 구매건의 소요시기 내에 조달할 수 있도록 신속히 계약업무를 처리하여야 한다. (개정: 2020.10.30)

② 계약담당자는 공급시장의 여건을 고려하여 소요시기 내에 조달이 어려운 경우에는 그 사유를 구매요구부서 또는 사용부서에 통보하고 구매요구부서 또는 사용부서와 협의하여 소요시기를 조정할 수 있다. (개정: 2020.10.30)

제21조(공고) 제28조의 입찰공고를 준용한다.

제22조(견적요청 및 접수) ① 계약담당자는 가격조사를 위해 동일조건으로 2개 이상의 견적을 입수해야 한다. 다만, 수의계약에 의한 경우에는 단일견적에 의할 수 있다.

② 계약담당자는 견적요청시 가격뿐만 아니라 품질, 납기, 부가서비스 등과 같은 비가격 요소를 포함하여 견적을 요청할 수 있다.

③ 계약담당자는 필요한 경우 견적서 및 이와 관련된 서류를 전자통신, 모사전송(FAX) 등에 의하여 접수할 수 있다. (개정: 2020.10.30)

④ 견적은 지정한 기일 내에 제출하여야 유효한 것으로 인정한다. 다만, 불가피한 사정으로 지연될 경우에는 사전에 승인된 경우에 한하여 인정할 수 있다.

제23조(가격 및 비가격 요소 검토) ① 계약 담당자는 다음 각 호를 고려하여 가격검토를 하여야 한다.

1. 적절한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격, 법령에 의하여 가격이 통제된 경우에는 그 통제가격
2. 신규개발품.특수규격품 등 특수물품, 공사.용역, 협력작업 등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격
3. 제1호 및 제2호에 의할 수 없을 때에는 감정가격(법령에 의하여 감정평가업무를 행하는 기관이 감정 평가한 가격), 유사한 거래실례가격 또는 견적가격
4. 공사의 경우 이미 수행한 사업을 토대로 축적한 실적공사비로서 관련부서의 장이 인정한 가격
5. 본 대학의 종전 실거래 가격

② 제1항 각 호에 의하여 가격 검토함에 있어서는 계약수량의 다과, 이행의 난이, 이행기간의 장단, 수급상황, 계약조건, 기타의 제반여건을 고려하여야 한다.

③ 계약 담당자는 동일 조건으로 평가할 수 있는 비가격 요소의 공급사 견적내용에 대하여 대학에 유리한 요소를 선별하여 계약 협상 시 반영할 수 있다.

제24조(후보 공급사의 선정) (삭제: 2026.8.1)

제25조(계약협상) ① 계약 담당자는 가격과 필요한 경우 비가격 부문의 대학의 협상기준을 설정하고 계약협상에 임하여야 한다.

② 1차 계약협상 결과 대학의 협상기준을 수용하는 공급사가 없을 때에는 대학의 협상기준을 조정하여 재협상할 수 있다.

③ 품질수준 및 관련 공급조건이 유사하여 가격요소만으로 계약협상을 실시할 때에는 최저견적을 제출한 공급사들을 대상으로 계약협상을 실시한다.

④ 계약 담당자는 필요한 경우 구매물품의 기술검토를 위하여 사용부서, 기술부서를 계약협상에 참여시킬 수 있다.

제26조(계약자 선정) (삭제: 2026.8.1)

제 2 절 입찰에 의한 계약

제27조(입찰절차) ① 예정가격 및 입찰진행 현황 등을 공개하지 아니하고 미리정한 입찰규칙과 화면에 표시되는 안내에 따르는 전자입찰방식(전자견적입찰제도 포함)을 기본입찰방식으로 정하여 입찰 진행한다. (개정: 2013.9.1)

② (삭제: 2020.10.30)

제28조(입찰공고) ① 경쟁에 부치고자 할 때의 공고일정(현장 또는 사양 설명포함)은 사전에 입찰 참가 대상자들이 충분히 인지할 수 있는 범위 내에서 전자통신매체 또는 기타의 방법으로 공고하거나 통지하여야 한다. (개정: 2026.8.1.)

② 참가자격을 제한하고자 할 때에는 공고에 그 제한 기준을 명시하여야 한다.(신설: 2013.9.1)

③ 입찰공고를 할 때에는 다음 각 호의 내용을 공고하여야 한다.

1. 입찰에 부치는 품목, 규격 및 수량
2. 입찰 참가자격에 관한 사항
3. 입찰 신청마감 및 입찰의 일시 및 장소
4. 설명의 장소와 일시(설명이 필요한 입찰의 경우에 한한다)

제29조(입찰참가신청) ① 입찰에 참가하고자 하는 입찰자는 입찰참가신청 마감일까지 다음 각 호를 포함하는 입찰참가서류를 제출해야 한다.(개정: 2013.9.1)

1. 자격증명서류
2. 기타 공고로서 요구한 서류
3. 입찰보증금 (신설: 2020.10.30)

가. 입찰보증금은 입찰금액의 100분의 5이상으로 한다.

나. 입찰보증금은 현금(체신관서 또는 은행법의 적용을 받는 은행이 발행하는 자기앞수표를 포함한다.) 또는 보증서 등으로 납부해야 한다. 다만, 다음 각 항목에 해당하

는 경우는 입찰보증금 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다.

(1) 국가기관, 지방자치단체, 공공기관

(2) 전자입찰에 참여하는 자

(3) 가목부터 나목까지의 경우 외에'국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령' 관련 조항에 따라 면제가 가능한 자

다. 나목의 규정에 의하여 입찰보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 자로 하여금 대학 귀속사유가 발생한 때에는 입찰보증금에 해당하는 금액을 납입할 것을 보장하기 위해 그 지급을 확약하는 내용의 문서를 제출하게 해야 한다.

② 계약 담당자는 입찰참가서류의 내용을 검토하여 접수하고 필요한 사항에 대하여 확인, 조사할 수 있다.

③ (삭제: 2020.10.30)

제30조(입찰유의서 등의 승락) 입찰에 의한 계약을 체결하고자 할 때에는 입찰 참가자에게 입찰유의서, 계약일반약관, 당해 계약의 특별약관,설계서 등 (전자입찰에 의할 경우는 전자상거래약관 포함)을 숙지시키고 이를 승낙한 자에 한하여 입찰에 참가시켜야 한다.(개정: 2013.9.1)

제31조(예정가격의 작성) ① 계약 담당자는 입찰에 부칠 사항을 당해 사항에 관한 규격서, 설계서 등에 의하여 예정가격을 작성할 수 있으며, 봉인입찰의 경우에는 그 예정가격을 봉인하여 누설되지 아니하도록 한다. 다만, 수의계약, 협력작업 및 연간단가계약 등 필요시에는 이를 생략하거나 가격검토서로 대체할 수 있다.

② 외자의 예정가격은 비치하지 아니함을 원칙으로 하고, 명백히 입찰이 성립하는 경우에는 작성토록 한다.

제32조(예정가격의 결정방법) 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항의 총액에 대하여 정하여야 한다. 다만, 일정한 기간 계속하여야 하는 제조, 수리, 가공, 매매, 공급, 사용 등의 계약일 경우에 있어서는 단가에 대하여 그 예정가격을 정할 수 있다.

제33조(예정가격의 결정기준) ① 예정가격 결정은 제23조 제1항과 제2항을 준용하여 결정하여야 한다.

② 제23조 제1항 1호의 거래실례가격 등은 다음 각 호의 기준에 의한다.

1. 거래실례가격은 계약담당자가 2인 이상의 사업자로부터 당해물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격. 다만, 2인 이상의 사업자로부터 당해물품의 거래실례를 조사할 수 없는 경우에는 단일 사업자의 거래실례가격
2. 감정가격은 법령에 의하여 감정평가를 행하는 자가 감정평가한 가격
3. 유사한 거래실례가격은 기능 및 용도에 있어서 유사한 물건의 거래실례가격
4. 견적가격은 계약상대자 또는 제3자로부터 직접 취득한 견적가격

③ 제23조 제1항 2호의 원가계산에 의한 예정가격을 결정하고자 할 때에는 예정가격조서에 다음 각 호의 사항을 명확히 하여야 한다.

1. 재료비 : 계약목적물의 제조 또는 시공에 소요되는 소정규격의 재료의 양 및 그 단

위당 가격명세

2. 노무비 : 계약목적물의 제조 또는 시공에 소요되는 공종별 노무량 및 그 노임명세

3. 경비 : 계약목적물의 제조 또는 시공에 소요되는 비목별 수량 및 단위별 가격명세

4. 일반관리비 : 재료비, 노무비 및 경비의 합계액에 일반관리비율을 곱한 금액

5. 이윤 : 노무비, 경비 및 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱한 금액

제34조(경쟁입찰의 성립) 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로서 성립된다. 다만, 공급사 2개사 이상 입찰시 단일업체 투찰인 경우 투찰금액이 예정가격 이하는 유효한 입찰로 간주하여 낙찰선언할 수 있다. (개정: 2013.9.1)

제35조(입찰방법) ① 입찰에 참가하고자 하는 자는 대학에서 정하는 소정의 입찰서 또는 견적서를 계약담당자에게 제출하여야 한다. 전자입찰을 실시할 경우 입찰 및 낙찰자결정방법은 대학에서 따로 정하는 바에 의한다.

② 입찰 전에 위임장을 제출한 경우에는 대리인도 당해 입찰에 참가하게 할 수 있다. 전자입찰의 경우에는 대학이 전자기술로써 제공하는 자동투찰기능을 통하여 입찰에 참여 할 수 있다.

③ 입찰서 또는 견적서를 접수한 때에는 확인인을 날인하고 개찰시까지 개봉하지 아니하고 보관하여야 한다.

④ 봉인입찰에 있어서는 입찰서(또는 입찰을 위한 견적서)는 1인 1통이어야 한다.

⑤ 낙찰자가 없을 때에는 입찰 장소에서 횟수의 제한 없이 재입찰을 할 수 있다.

⑥ 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 사양과 가격을 분리하여 입찰할 수 있으며 계약부서는 사양에 대한 검토를 발주부서에 요청할 수 있다. (개정: 2020.10.30)

⑦ 계약부서는 제6항에 의한 사양검토결과에 이의가 있을 경우, 재검토를 요청할 수 있다. (개정: 2020.10.30)

제36조(공사 등의 입찰방법) ① 공사를 입찰에 부치고자 할 때에는 입찰 또는 개찰 전에 미리 설명을 실시하여야 한다. 다만, 계약의 성질상 필요가 없다고 인정될 때는 그러하지 아니한다.

② 제1항의 공사에 대한 설명에 있어서는 입찰자로 하여금 입찰금액의 산출 및 공사시공에 필요한 설계서(설계도면.공사시방서.시공물량산출서 및 현장설명서, 기술검토서 등)를 열람하게 하여야 한다. (개정: 2020.10.30)

③ 공사계약 체결 시 계약자가 작성하는 공사비 산출내역서는 본 대학이 전산계약내역서를 발행할 경우 입찰 시 입찰자로 하여금 산출내역서를 제출받지 아니한다.

④ 설계변경 및 정산 업무 등은 전항의 계약내역서를 기준으로 처리한다.

⑤ 전기, 통신, 소방공사는 관련법령에서 정한 예외사항을 제외하고는 다른 업종의 공사와 분리발주하는 것을 원칙으로 한다. (신설: 2023.1.10)

제37조(개찰) ① 개찰은 공지한 장소와 일시에 입찰자가 출석한 자리에서 이를 행하여야 한다. 다만, 전자입찰의 경우에는 지정된 전자시스템을 통하여 미리 정한 소정의 절차에 의거 전자적으로 이를 행하여야 한다.

② 입찰자는 일단 제출한 입찰서의 교환, 변경 또는 취소를 하지 못한다.

③ 외자설비구매에 있어서 계약담당자는 입찰서의 내용을 입찰자가 출석한 자리에서 개봉, 선언하지 아니함을 원칙으로 한다.

제38조(낙찰자의 결정방법) ① 수입의 원인이 되는 경쟁계약에 있어서, 예정가격을 작성한 경우에는 예정가격 이상의 최고가격 입찰자를 낙찰자로 하고, 예정가격을 작성하지 않은 경우에는 최고가격 입찰자를 낙찰자로 한다.

② 지출의 원인이 되는 경쟁계약에 있어서, 예정가격을 작성한 경우에는 예정가격 이하의 최저가격 입찰자를 낙찰자로 하고, 예정가격을 작성하지 않은 경우에는 최저가격 입찰자를 낙찰자로 한다. 다만, 공사계약에 있어서는 덤핑방지를 위하여 별도 적정가낙찰제 운영기준에 의거 낙찰자를 결정할 수 있다. 이 경우 최저가격 입찰자가 부적격 판정을 받은 때에는 그 입찰자를 낙찰자로 하지 아니하며, 차순위이후 최저가격 입찰자의 경우에도 또한 같다.

③ 전항에 불구하고 필요하다고 인정할 경우에는 물품의 입찰가격 외에 품질.성능.효율 등을 종합적으로 참작하여 가장 경제성 있는 가격의 입찰자를 낙찰자로 한다.

④ 낙찰자가 없을 때에는 횟수에 제한 없이 입찰할 수 있다. (개정: 2013.9.1)

제39조(낙찰자의 결정) ① 입찰서를 지정된 시간까지 접수한 때에는 입찰서의 접수마감을 선언하고 입찰자의 면전에서 개봉하여야 한다. 다만, 전자입찰의 경우에는 지정된 전자시스템을 통하여 미리 정한 소정의 절차에 의거 전자적으로 이를 행하여야 한다.

② 계약담당자는 개봉된 입찰서를 확인하고 유효한 입찰서의 입찰금액과 예정가격을 대조하여 적격자를 낙찰자로 선언하여야 한다. 다만, 전자입찰의 경우에는 지정된 전자시스템을 통하여 미리 정한 소정의 절차에 의거 전자적으로 이를 행하여야 한다. 적격자의 판단에 있어서 문제가 생긴 때에는 낙찰여부를 유보할 수 있다.

③ 낙찰이 될 동가의 입찰자가 2인 이상이 있을 때에는 1회씩 추가하여 낙찰자를 결정하며, 기타 세부사항은 대학에서 정하는 방식에 따라 변경될 수 있다. (개정: 2026.8.1.)

제40조(재입찰 및 재공고) ① 경쟁입찰 시 2인 이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없을 경우 재입찰을 할 수 있다. 이 경우 재입찰은 새로운 입찰로 보지 않으며, 입찰자 또는 입찰횟수에 제한을 받지 않는다.(개정: 2023.1.10)

② 입찰자나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 않은 경우에는 재공고입찰을 할 수 있다.(개정: 2023.1.10)

③ 제1항 또는 제2항에 따른 재입찰 또는 재공고입찰시에는 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 부칠 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다.(신설: 2023.1.10)

제41조(입찰무효사유) ① 다음 각 호의 1에 해당되는 경우에는 그 입찰은 무효로 한다.

1. 입찰자격이 없는 자가 한 입찰
2. 동일 사항에 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰
3. 기타 대학에서 유효하다고 인정하지 아니한 입찰

② 입찰을 무효로 하는 경우에는 입찰에 참가한 입찰자에게 사유를 명시 후 공문, email, 전자시스템 등을 활용하여 입찰무효 절차를 행하여야 한다. (개정: 2023.1.10)

제 4 장 계약 및 사후관리

제42조(계약서의 작성) ① 계약을 체결하고자 할 때에는 계약의 목적, 계약금액, 이행기간, 계약보증금, 위험부담, 지체상금, 기타 필요한 사항을 명백히 기재한 계약서를 작성하여야 한다. 다만, 전자계약을 체결하고자 하는 때에는 지정된 전자입찰 시스템을 통하여 전자적인 형태로 계약서를 작성할 수 있다.

② 제1항에 의하여 계약서를 작성하는 경우에는 계약서에 기명날인함으로써 계약이 확정된다. 다만, 특별한 사유가 있을 때에는 서명으로써 이를 갈음할 수 있다. 또한, 전자계약체결의 경우에는 전자계약서에 쌍방이 전자서명 한 때에 계약이 확정된다.

③ 계약담당자는 다음 각 호의 경우에는 계약서의 작성을 생략할 수 있다. 이러한 경우 청구서, 각서, 협정서, 승낙서 등 계약의 근거로 인정할 수 있는 서류를 받아서 비치하여야 한다. 다만, 전자문서의 경우에는 전자적인 형태로 보관할 수 있다.

1. 계약금이 2천 2백만원 이하(VAT 포함)인 계약의 경우 (개정: 2026.8.1.)
2. 경매에 부치는 경우
3. 물품매각의 경우에 있어서 매수인이 즉시 대금을 납부하고 그 물품을 인수하는 경우
4. 전기.가스.수도의 공급계약, 소모성 실험용품(MRO성 품목) 등 성질상 계약서의 작성이 필요하지 아니한 경우(개정: 2013.9.1)

④ 외자계약서는 원칙적으로 주문서(Purchase Order)로 대체할 수 있다. 다만, 설비 또는 그에 준하는 특별한 경우라고 부서장이 판단하는 경우에는 쌍방의 상호계약서를 작성·교환한다.

⑤ 계약상대자 편익을 도모하기 위하여 전자메일이나 FAX로 계약서류를 송신한 경우 계약체결로 인정한다.

제42조의2(대금지불 조건) 계약에 따른 대금지불 조건은 아래와 같다. 다만, 천재지변, 긴급복구가 필요한 비상재해, 계약의 성립을 위해 부득이한 사유로 필요성이 인정되는 경우 결재권자의 승인을 받아 예외 적용할 수 있다. (신설: 2023.1.10)

1. 물품매매/용역 : 검수 후 100% 지급
2. 공사
   가. 3개월 이내 : 준공후 잔금
   나. 3개월 이상 : 월 단위 기성(최대 90%), 준공후 잔금

제43조(계약보증금) ① 계약담당자는 계약을 체결하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 계약보증금을 납부하게 하여야 한다. 다만, 대학이 특별히 정한 경우에는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제할 수 있다.

② 제1항에 의한 보증금은 계약금액의 100분의 10이상으로 하여야 하며 현금(체신관서 또는 은행발행 자기앞 수표 포함), 보증보험증권, 상장유가증권, 은행.공제조합 등의 보증서 등으로 징수할 수 있다. 다만, 공사계약의 경우 계약금액의 100분의 15이상으로 하여야 한다. (개정: 2020.10.30)

③ 단가계약에 의하는 경우에 수회에 분할하여 계약을 이행하는 때에는 매회별 이행예정량 중 최대량에 단가를 곱한 금액의 100분의 10이상을 계약보증금으로 납부하게 할 수 있다. (개정: 2013.9.1)

④ 설계변경, 물가변동 등으로 인하여 계약금액이 증액된 때에는 이에 상응하는 금액의 보증금을 추가로 납부하게 하여야 한다.

⑤ 계약의 체결일을 연기하거나 계약의 이행기간을 연장하고자 할 때에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증기간에 그 연장하고자하는 기간을 가산한 기간을 보증기간으로 하는 보증보험증권 등을 제출하게 하여야한다.

⑥ 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 않거나 기타 보증금의 귀속사유가 발생한 때에는 해당보증금을 대학에 귀속시켜야 한다.

⑦ 제1항의 보증금은 보증의 목적을 달성한 때에는 즉시 반환하여야 한다.

제44조(계약보증금의 납부면제) ① 계약보증금의 납부를 면제할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 국가기관, 지방자치단체, 공공기관 (개정: 2020.10.30)
2. (삭제: 2023.1.10.)
3. 계약금액이 5,000만원 이하인 경우 (개정: 2013.9.1)
4. (삭제: 2020.10.30)
5. 일반적으로 공정 타당하다고 인정되는 계약 관습에 따라 계약보증금 징수가 적합하지 아니한 경우
6. 제1호부터 제5호까지의 경우 외에 '국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령' 관련 조항에 따라 면제가 가능한 자 (신설: 2020.10.30.)

② 제1항의 규정에 의하여 보증금의 납부를 면제하는 경우에는 대학 귀속사유가 발생한 때에 계약상대자로 하여금 보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납입할 것을 보장하기 위하여 계약상대자에게 그 지급을 확약하는 보증금지급 이행각서를 제출하게 할 수 있다.

제45조(하자보수보증금) ① 공사의 도급계약에 있어서는 계약상대자로 하여금 그 공사의 하자보수를 보증하기 위하여 하자보수보증금을 납부하게 하여야 한다. 다만, 공사의 성질상 하자보수보증금의 납부가 필요하지 아니하다고 인정된 때에는 예외로 한다.

② 하자보수보증금은 당해 공사의 준공검사 후 그 공사의 대가를 지급할 때까지 납부하게 하고 하자담보 책임기간 중 보관하여야 한다.

③ 설치 완료 후 성능 보증이 필요한 설비구매계약에 있어서는 성능 및 하자 책임을 일괄 보증하는 하자보수보증금을 최종납품 후 그 대가를 지급할 때까지 납부하게 하여

야 한다. 이 경우 하자보수 보증금을 계약금액의 100분의 10 이하로 하여야 한다. (개정: 2023.1.10.)

④ 제3항의 하자보수 보증기간 만료일은 최종납품일로부터 24개월 또는 최종검수완료일로부터 12개월 중 선도래일로 하되 계약상대자의 귀책사유로 최종검수가 최종납품일로부터 12개월 이상 지연되는 경우에는 해당 하자보수보증금을 추가 납부하게 하여야 한다.

⑤ 하자보수보증금의 납부 방법, 귀속, 보증기간의 연장 및 하자보수보증금의 납부면제에 관하여는 계약보증금의 방법을 준용한다.

제46조(하자보수 보증금율) 공사계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 구분에 따라 하자보수 보증금율을 정하여야 한다. 다만, 복합공사인 경우에는 주된 공종을 기준으로 하여 하자보수 보증금율을 정하여야 한다. (개정: 2013.9.1)

1. 주요구조물 공사 및 조경공사 : 100분의 5 이상
2 도로(포장공사를 포함)매립, 상.하수도, 관로, 하천, 전신전화, 일반건축, 전기통신 등 공사 : 100분의 3이상
3. 지정지 등 공사와 기타 경미한 공사 : 100분의 2이상

제47조(하자보수보증금의 직접사용) ① 하자가 발생하여 이의 보수를 위한 예산이 없거나 부족한 경우에는 그 하자보수보증금을 당해 하자보수를 위하여 직접 사용할 수 있다.

② 제1항의 경우에 하자보수보증금은 본 대학에 귀속한 것으로 본다.

제48조(하자담보책임기간) ① 공사계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 공종구분에 따라 하자담보 책임기간을 정하여야 한다. 다만, 각 공종간의 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공종을 기준으로 하여 하자담보 책임기간을 정하여야 한다. (신설: 2013.9.1)

1. 건설산업기본법에 의한 건설공사
   가. 철도, 항만, 방파제, 사방 또는 간척
    (1) 철근콘크리트 또는 철골구조부 : 7년
    (2) “(1)”외의 시설 : 5년
   나. 상, 하수도
    (1) 철근콘크리트 또는 철골구조부 : 7년
    (2) 관로매설 또는 기기설치 : 3년
   다. 도로, 부지정지, 조경시설물 또는 조경식재 : 2년
   라. 기타 토목공사 : 1년
   마. 건축
    (1) 대형 건축물의 기둥 또는 내력벽 : 10년
    (2) 대형 건축물중 기둥, 내력벽외의 주요구조부 또는 “(1)”외의 건축물중 주요구조부 : 5년
    (3) 건축물중 “①” 및 “②”와 “바”목의 전문공사를 제외한 기타부분 : 1년

바. 전문공사

(1) 실내의장, 도장, 미장 또는 타일, 창호 제작 또는 설치 : 1년

(2) 토공, 석공사 또는 조적, 철물 (“마”목에 해당하는 철골제외) : 2년

(3) 급배수, 공동구, 지하저수로, 냉난방, 공기조화, 환기, 자동제어, 가스 또는 배열 설비 : 2년

(4) 승강기 또는 인양기기 설비 : 3년

(5) 방수, 지붕 또는 판금, 철근콘크리트 (“마”목에 해당하는 철근콘크리트 제외) : 3년

(6) “(3)” 및 “(4)”외의 건물내 설비 : 2년

사. 발전,가스 또는 산업설비

(1) 철근콘크리트 또는 철골구조부 : 7년

(2) “(1)”외의 시설 : 3년

2. 전기공사업법에 의한 전기공사

가. 터널식 및 개착식 전력구 송전설비공사 (지중)

(1) 철근콘크리트 또는 철골구조부 : 10년

(2) “(1)”외의 시설 : 5년

나. 송배전관로공사 (지중)

(1) 송전관로공사 : 3년

(2) 배전관로공사 : 2년

다. 154KW급 이상 철탑공사 : 3 년

라. 변전소설비(전기설비 및 기기설치공사) : 3년

마. 배전설비공사 : 2년

바. 기타 전기공사 : 1년

3. 전기통신공사업법에 의한 전기통신 공사, 소방법에 의한 소방공사등 : 1년

4. 기타 경미한 공사 : 1년

② 1항 이외 공종의 공사계약을 체결할 경우 해당 공종의 하자담보 책임기간은 관계법령의 하자담보 책임기간을 따른다. (신설: 2013.9.1)

제49조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) ① 공사계약에 있어서 설계변경 등으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 당해 계약금액을 조정할 수 있으며 감액사유, 기준, 목적물의 물량, 감액금액, 감액방법에 대하여는 사전에 서면으로 통보하여야 하며 감액에 대한 입증책임은 도급인에게 있다. (개정: 2013.9.1)

② 제1항의 계약금액의 조정은 다음 각 호의 기준에 의한다.

1. 증감된 공사량의 단가는 계약체결 시 제출한 산출내역서상의 단가(이하 "계약단가“ 한다)로 한다. 다만, 계약단가가 예정가격상의 단가(이하 "예정가격 단가“라 한다)보다 높고 물량이 증가하는 경우에 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정가격단가로 하되, 대학에서 설계변경을 요구한 경우에 증가한 물량에 대한 적용단가는 설계변경

당시를 기준으로 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 대학과계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

2. 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 낙찰률(당초의 예정가격에 대비 계약금액의 비율을 말한다)을 곱한 금액으로 한다. 다만, 대학에서 설계변경을 요구한 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 대학과 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

3. 제1호 내지 제2호의 예정가격을 원가계산방식이 아닌 가격조사 방식으로 산정하는 공사의 경우에는 낙찰률 산정을 위한 예정가격을 설계금액(설계금액이 없는 경우에는 예산금액)으로 대신 사용할 수 있다. (신설: 2026.8.1.)

③ 제1항의 경우 이외에 계약상대자가 새로운 기술, 공법 등을 사용함으로써 공사비의 절감, 시공기간의 단축 등에 효과가 현저할 것으로 인정되는 경우에는 필요한 설계변경을 할 수 있다. 이 경우에는 당해 계약금액을 감액하지 아니한다.

④ 제50조에 규정하는 물가변동 이외의 계약조건의 변경으로 공사물량의 증감 없이 계약단가를 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위 내에서 이를 조정할 수 있다.

⑤ 계약금액의 증감분에 대한 일반관리비 및 이윤은 계약체결 시 제출한 산출내역서상의 일반관리비율 또는 이윤율에 의하여 계상한다.

제50조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) 계약체결 90일후 원재료 가격의 급격한 변동으로 인하여 계약체결시점 예정가격 대비 총계약금액의 5/100 증감시 계약금액 조정을 신청할 수 있으며, 조정신청일로부터 10일 이내에 협의를 개시해야 하며, 30일이내에 상호 협의하여 계약금액을 조정할 수 있다.(개정: 2013.9.1)

제51조(기타하도급 대금의 조정) ① 원수급자로서 제조 등의 위탁을 할 때 정한 하도급대금을 감액하여서는 아니된다. 다만, 하도급법에서 정한 사유로 인해 하도급 대금을 감액할 경우에는 감액사유와 기준 등을 적은 서면을 해당 수급사업자에게 미리 통지하여야 한다. (신설: 2013.9.1)

② 설계변경 또는 물가변동 등 경제상황의 변동 등을 이유로 발주자로부터 계약금액을 증액 또는 감액받은 날로부터 15일 이내에 발주자로부터 증액 및 감액받은 사유와 내용을 해당 수급사업자에게 미리 통지하여야 한다. (신설: 2013.9.1)

제52조(경매) ① 동산의 매각에 대하여 필요하다고 인정할 경우에는 경매에 붙일 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 경매시에는 예정가격을 제시하여 입찰하게 하고 최초 입찰액을 구술로 발표한 후 다른 응찰자가 없을 때까지 다시 입찰하게 하여 가격의 입찰자를 낙찰자로 정하여야 한다.

제53조(지체상금) ① 지체상금은 계약금액에 대한 다음 각 호의 배상률에 지체일수를 곱하여 정하되, 지체상금의 상한액은 지체상금 계산 대상 계약금액의 30%를 초과하지 못한다. 다만, 외자설비 및 기자재의 배상률 및 상한액은 외자구매일반약관에 따로 정한다. (개정: 2000.10.30)

1. 물품의 제조 및 구매 1000분의 0.75
2. 시설공사 1000분의 0.5
3. 용역 및 기타 1000분의 1.25 (개정: 2023.1.10.)
4. 운송 및 보관 1000분의 2.5

② 제1항의 경우에 기성부분 또는 기납부분을 본 대학이 인수한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 공제하여야 한다. 다만, 기성부분 또는 기납부분의 인수는 성질상 분할할 수 있는 제조 또는 공사에 대한 완성부분으로서 인수하는 것에 한한다.

③ 계약상대자에게 책임이 없는 사유에 의하여 계약이행이 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당일수에 대한 지체상금을 면제할 수 있다.

④ 제1항의 규정에 의한 지체상금의 징수 사유가 발생하고 그 금액이 계약보증금 상당액(면제된 계약보증금을 포함한다)에 달하는 때에는 특별한 사유가 없는 한 당해 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

제54조(부정당, 불성실 공급사의 입찰 및 협상 참가자격 제한) ① 구매자는 계약상대자 또는 대학의 구매계약에 참여하고자 하는 자가 부정당 및 불성실 행위를 하였을 때에는 별도 심의를 통해 일정기간 입찰 및 협상 참가자격을 제한할 수 있으며, 입찰 및 협상 참가자격 제한기간은 당해 사실이 있은 후부터 부정당, 불성실 행위의 사안에 따라 차등 적용할 수 있다. 단, 입찰참가자격 제한을 받은 공급사에 대하여 불가피하게 입찰. 협상에 참여하게 할 경우에는 구매담당 처장 이상의 승인을 득하여야 한다. (개정: 2023.1.10.)

② 전항에 의하여 입찰참가자격의 제한을 받은 자가 법인이나 기타 단체인 경우에는 그 대표자, 중소기업 협동조합인 경우에는 그 원인을 직접 야기한 조합원에 대하여도 전항의 규정을 준용한다. 다만, 대표자가 수인(數人)있는 경우에는 당해 입찰 또는 계약에 관한 업무를 관장하지 아니한 대표자에 대하여는 그러하지 아니하다.

③ 제1항 및 제2항에 의하여 자격이 제한된 자를 대표자로 사용하여 그 대표자가 입찰에 관여하는 경우에는 그 사용자에 대하여도 당해 입찰의 참가자격 및 다른 업체의 대리인으로 입찰참가하는 자격을 제한하여야 한다.

④ (삭제: 2023.1.10.)

⑤ 참가자격 제한기준은 물품구매계약일반약관, 시설공사계약일반약관, 용역도급계약일반약관에서 정하는 기준에 따르되, 특별히 명시되지 않은 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에서 정하는 바를 준용할 수 있다. (신설: 2023.1.10.)

제55조(감독 및 검사) ① 공사, 제조 기타 도급계약을 체결한 경우에 그 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약서, 설계서, 기타 관계서류에 의하여 이를 감독하여야 한다.

② 계약대상자가 계약의 이행을 완료한 때에는 그 이행을 확인하기 위하여 계약서, 설계서 기타 관계서류에 의하여 이를 검사하여야 한다. 계약에 의하여 기성부분 또는 기납부분에 대하여 완성 전 또는 완납 전에 대가의 전부 또는 일부를 지급하고자 할 때

에도 또한 같다.

③ 시설공사에 있어서 준공신고를 받은 때에는 특별한 사정이 없는 한 10일 이내에 준공검사를 마쳐야 한다.

④ 특히 전문적인 지식 또는 기술을 필요로 하거나 기타 부득이한 사유로 인하여 제1항 및 제2항의 규정에 의한 감독 또는 검사를 할 수 없을 때에는 전문기관을 따로 지정하여 필요한 감독 또는 검사를 하게 할 수 있다.

⑤ 제1항 내지 제2항의 규정에 의하여 감독 또는 검사를 하는 자는 감독조서 또는 검사조서를 작성하여야 한다.

제56조(대가) ① 공사, 제조, 매입, 기타 지출이 되는 계약에 있어서는 제55조 제2항의 규정에 의한 검사를 한 후가 아니면 그 대가를 지급할 수 없으며 검사조서를 작성한 경우에는 이에 의거하여 대가를 지급하여야 한다.

② 재산의 매각, 대부, 용역의 제공, 기타 수입의 원인이 되는 계약에 있어서는 계약상대자로 하여금 그 대가를 계약과 동시에 본 대학에 납부토록 하여야 한다. 다만, 계약상대자가 관공서 또는 정부투자기관이거나 은행법에 의한 금융기관을 지급보증인으로 하여 그 대가에 실비 보상액을 가산한 정액 이상의 지급보증서를 제출한 때에는 대가의 선납을 면제할 수 있다.

제57조(보증보험증권 등에 의한 보증금 납부절차) 은행의 지급보증서, 이행보증보험증권 또는 건설공제조합보증서(이하"보증보험증권 등"이라 한다) 등을 보증금으로 제출받을 때에는 다음 각 호의 사항을 명시하게 하고 이를 확인하여야 한다.

1. 피보험자의 명의는 본 대학으로 할 것
2. 보증금액은 납부하여야 할 보증금액 이상일 것
3. 계약보증금 및 차액보증금에 갈음하여 제출하는 보증보험증권 등의 보증기간 개시일은 본 대학의 보증계약자와 체결하는 계약기간이 개시되기 이전이어야 하며 그 종료일은 계약기간 종료일 이후 일 것
4. 하자보수보증금에 갈음하여 제출하는 보증보험증권 등의 보증기간은 준공검사를 한 날로부터 하자보수보증기간 종료일 이후 일 것

제 5 장 소액구매 특례

제58조(소액구매제도) 소액구매는 제59조에 해당하는 경우 각 부서 및 연구책임자가 직접 구매할 수 있는 제도를 말한다. (개정: 2018.1.1)

제59조(집행기준) ① 계약금액 건당 300만원 이하(외자의 경우 US$3,000 이하)인 경우 발주부서에서 소액구매 할 수 있으며, 계약금액이 건당 50만원 이하인 소액구매는 구매정산 절차를 생략하고 회계전표로 처리할 수 있다. (개정: 2018.1.1.)(개정: 2019.4.1.)(개정: 2020.10.30.)(개정: 2023.1.10.) (개정: 2025.3.1.)

② 제1항에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 경우 연구비에 한해 계약금액 건당

1,000만 원 이하의 비자산 구매는 주임교수(독립채산기관은 독립채산기관장)의 승인을 받아 발주부서에서 소액구매 할 수 있다(외자의 경우 US$10,000 이하). 단, 행정부서는 ②항의 소액구매 특례제도를 적용하지 아니한다. (개정: 2018.1.1.) (개정: 2023.1.10.)

1. 긴급 및 돌발상황 발생시
2. 단순제작품
3. 현지구매를 해야할 때
4. MRO성 물품
5. 시설관리부서의 검토를 받은 공사

제60조(소액구매금액의 한도) (삭제: 2018.1.1)

제61조(소액구매시 유의사항) ① 소액구매를 행할 때에는 본 대학 구매 문화 및 질서에 좋지 못한 영향을 미치지 않도록 관련자는 최선을 다해야 한다.

② 부적절한 거래를 행한 업체가 있을 경우에는 본 대학은 해당업체를 거래중지 시킬 수 있다.

③ (삭제: 2018.1.1)

제 6 장 외자구매 특례

제62조(외자구매제도) "외자"라 함은 외국환거래법의 규정에 의한 대외지급수단으로 외국으로부터 구매하는 물자 및 용역을 말한다. 다만, 국내외 컨소시움 또는 내자를 함께 공급하는 외자 공급사로부터 구매하여 내국통화로 지불하는 물자 및 용역을 포함 한다

제63조(견적요청 및 접수) ① 설비구매에 있어서 지명경쟁 또는 수의계약에 의하고자 할 때에는 계약담당자는 발주부서의 의견을 고려하여 설비제작사 또는 설비공급사에게 견적제출을 요청한다.

② 기자재구매에 있어서 지명경쟁 또는 수의계약에 의하고자 할 때에는 제작사, 공급사 또는 국내무역대리점에 견적제출을 요청한다.

③ 입찰사가 2개사 이상일 경우에 1개 입찰사가 2개 이상의 제작사의 견적을 제출할 수 있다.

제64조(견적서의 조건변경) ① 계약협상에 있어서 대학에 유리하다고 인정될 때에는 견적제출자로 하여금 견적서의 내용 중 공고조건과 부합되지 아니한 사항을 철회 또는 변경하게 할 수 있다.

② 계약협상에 있어서 접수된 견적서의 내용이 공고조건보다 유리할 경우에는 그 견적서를 채택하여 당해계약을 체결할 수 있다.

③ 경쟁입찰에 있어서 대학에 유리하고 입찰금액의 순위에 영향을 미치지 않는 범위내에서 다음 서류를 추가로 접수, 수리할 수 있다.

1. 입찰서 및 입찰보증금 유효기간 연장

2. 납기의 단축

3. 기타 대학에서 확인을 요하는 사항

제65조(계약보증금 및 하자보증금의 납부) ① 외자계약담당자는 기자재 또는 설비구매 계약 시 계약상대방으로 하여금 계약금액의 100분의 10이상의 계약보증금을 현금 또는 대학이 인정하는 지급수단으로 납부케 하여야 한다.

② 설치완료 후 성능 보증이 필요한 기자재 또는 설비구매계약에 있어서는 성능 및 하자책임을 일괄보증하는 하자보증금을 납부하게 하여야 한다. 이 경우 하자보증금은 계약금액의 100분의 10이상으로 하여야 한다.

제66조(지체상금) ① 계약담당자는 계약상대자가 계약상의 선적기한 내에 선적하지 못한 때에는 외자구매계약 일반약관 또는 별도 계약조건에 따라 지체상금을 납부하게 하여야 한다.

② 천재지변 등 불가항력으로 인한 납품지역의 경우에는 지체상금을 면제할 수 있다.

제67조(계약보증금, 하자보증금 및 지체상금면제) ① 다음의 경우에는 계약보증금, 하자보증금을 보증금지급 이행각서로 대체할 수 있다. (개정: 2018.1.1)

1. (삭제: 2020.10.30)

2. 계약금액이 US$50,000미만인 계약을 체결할 때(개정: 2020.10.30)

② 계약의 성립을 위해 불가피한 경우, 계약보증금, 하자보증금 및 지체상금을 면제할 수 있다. (개정: 2018.1.1)

제68조(국제상관례의 준수) 외자계약담당자는 국제상관례 또는 계약상대자의 계약조건을 수락치 않고 계약을 체결할 수 없을 때에는 그 국제상관례 또는 계약상대자의 요구조건에 따라 계약을 체결할 수 있다.

제 7 장 보 칙

제69조(일반약관) 시설공사계약, 용역도급계약, 물품구매계약, 설비시공일괄계약, 불용품매각계약, 외자구매계약의 일반약관은 별도로 정한다.

제70조(회계년도 개시 전의 계약) ① 임대차, 운송, 보관, 기타 그 성질상 중단할 수 없는 계약에 있어서는 회계연도 개시 전에 당해 연도의 확정된 예산의 범위 안에서 미리 계약을 체결할 수 있다.

② 제1항의 계약의 효력은 당해 회계연도 개시 이후에 발생하게 하여야 한다.

부 칙

1. 이 규정은 1994년 12월 19일 개정, 1994년 10월 1일부터 소급 시행한다.

2. 다만, 포항공과대학 학장에서 총장으로의 개정은 1994년 3월 1일 개정, 시행한 것으로 본다.

부 칙

이 규정은 1996년 11월 6일부터 개정, 시행한다.

부 칙

이 규정은 1997년 4월 1일부터 개정, 시행한다.

부 칙

1. 이 규정은 2001년 6월 1일부터 개정, 시행한다.
2. (경과조치) ① 이 규정 개정 시행일 이전에 실시한 입찰에서 낙찰된 자와 당해 계약을 체결하였거 나 체결할 때에는 종전의 규정에 의한다.
   ② 이 규정에 의하여 본 대학과 계약상대자간에 계약으로 인하여 발생되는 문서 및 자료는 부가가치통신망을 이용하여 교환할 수 있다.
   ③ 제2항에 의하여 문서 및 자료는 본 대학과 계약상대자의 정당한 의사로 간주한다.
   ④ 이 규정 개정으로 외자구매계약세칙이 이 규정으로 통합됨으로 개정 시행일로부터 폐지한다.

부 칙

이 규정은 2012년 5월 1일부터 개정, 시행한다.

부 칙

이 규정은 계약세칙과 통합, 개정하여 2013년 9월 1일부로 개정, 시행한다.

부 칙

이 규정은 2018년 1월 1일부터 개정, 시행한다.

부 칙

이 규정은 2019년 4월 1일부터 개정, 시행한다.

부 칙

이 규정은 2020년 10월 30일부터 개정, 시행한다.

부 칙

이 규정은 2023년 1월 10일부터 개정, 시행한다.

부 칙

이 규정은 2025년 3월 1일부터 개정, 시행한다.

부 칙

이 규정은 2026년 8월 1일부터 개정, 시행한다.